الاربعة الدية وفي أحدها) أي أحد الاجفان (ربعها) لانها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل فانها تكف العين وتحفظها من الحر والبرد ولولا ذلك لقبح منظر العين ولو كانتا الاجفان لعين أعمى لان ذهاب للبصر عيب في غير الاجفان (وفي أصابع اليدين) اذا قطعت (الدية) كاملة (وفي أحدها عشرها) أي عشر الدية (وفي الانملة) ولو قطعت مع ظفر (ان كانت من ابهام نصف عشر الدية) لان الابهام مفصلان فيكون في كل مفصل نصف عقل الابهام (وان كانت) الانملة (من غيرها) أي غير الابهام (فثلث عشرها) أي ثلث عشر الدية لان دية الاصبع وهو عشر الدية تقسم على الاصبع كما قسمت دية اليد على الاصابع والاصبع غير الابهام ثلاثة مفاصل فيكون في كل مفصل ثلث دية الاصبع غير الابهام (وكذا) حكم (أصابع الرجلين و) يجب (في السن) أو الناب أو الضرس قلع بسنخه بالسين المهملة والخاء المعجمة أي بأصله أو الظاهر فقط ولو من صغير ولم يعد أو عاد أسود واستمر أو ابيض ثم اسود بلا علة (خمس من الابل) فيكون في جميعها مائة وستون بعيرا لانها اثنان وثلاثون أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربع أنياب وعشرون ضرسا في كل جانب عشرة خمسة من فوق وخمسة من أسفل (وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء) كاليدين والرجلين والعينين (دية) أي دية ذلك العضو (كاملة) وفي شفتين صارتا لا ينطبقان على أسنان أو استرختا فلم ينقصلا عنها دية تامة

* (فصل في دية المنافع) * لما تم الكلام على ديات الاعضاء كالانف والاذن واليد والرجل ونحو ذلك شرع يتكلم على ديات المنافع وهي السمع والبصر والشم والذوق ونحوها فقال (تجب الدية كاملة في اذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق) بيان للمنافع (وكلام) فمن جنى على انسان فخرس وجبت عليه ديته لان كل ما تعلقت الدية باتلافه تعلقت باتلاف منفعته كاليد (وعقل) قال بعضهم بالاجماع لانه أكبر المعاني قدرا وأعظم الحواس نفعا فانه يتميز به الانسان عن البهائم وتعرف به صحة حقائق المعلومات ويهتدي به الى المصالح ويدخل به في التكليف وهو شرط في ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات فكان أولى من بقية الحواس (و) تجب الدية كاملة أيضا في (حدب) بفتح المهملتين لان بذلك تذهب المنفعة والجمال لان انتصاب القامة من الكمال والجمال وبه يتشرف الآدمي على سائر الحيوانات (ومنفعة مشى) لان منفعته مقصودة أشبه الكلام وتجب في صعر بأن يضرب الانسان فيصير وجهه في جانب (و) تجب كاملة في منفعة (نكاح) فاذا كسر صلبه فذهب نكاحه ففيه الدية (و) في منفعة (أكل) لانه نفع مقصود كالشم (و) في ذهاب منفعة (صوت و) كذا في ذهاب منفعة (بطش) لان في كل منهما نفعا مقصودا (وان أفزع انسانا أو ضربه) ولو صغيرا (فأحدث بغائط أو) أحدث (بول أو) أحدث (بريح ولم يدم فعليه ثلث الدية وان دام فعليه الدية) كاملة (وان جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه فعليه سبع ديات) لكل واحدة دية كاملة (و) عليه (أرش ثلث الجناية) التي جناها عليه (وان مات) المجني عليه (من الجناية فعليه) أي على الجاني (دية واحدة)

* (فصل في دية الشجة والجائفة * الشجة) واحدة الشجاج (اسم لجرح الرأس والوجه) خاصة سميت بذلك لانها تقطع الجلد فما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ولا يسمى شجة